

Nr. 357 Der Reichsminister des Innern an Staatssekretär Lammers. 4. Juni 1934

R 43 II/495, Bl. 205

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Erlaß von Landesgesetzen. Schreiben vom 18. Mai 1934¹⁾).

Wenn an dem Gedanken einer zentralen und einheitlichen Führung des Reichs durch den Herrn Reichskanzler und die ihm zur Seite stehenden Fachminister, die in ihrer Gesamtheit zusammen mit dem Herrn Reichskanzler die Reichsregierung bilden, festgehalten werden soll, dann ist es nicht möglich, Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Reichsfachminister einerseits und einem Statthalter andererseits über die Recht- oder Zweckmäßigkeit eines Landesgesetzes der Entscheidung durch den Herrn Reichskanzler zu unterbreiten. Vielmehr muß die Entscheidung des Reichsministers, der hinsichtlich seines Zuständigkeitsbereichs die Reichsregierung vertritt, von dem Reichsstatthalter anerkannt werden, ohne daß dem Reichsstatthalter auf gesetzgeberischem Gebiet eine Art Rechtsmittelzug gegen eine Entscheidung eines Reichsministers eröffnet wird.

Abgesehen von dieser staatspolitisch klaren Rechts- und Sachlage würde die Einschaltung des Herrn Reichskanzlers in eine Meinungsverschiedenheit zwischen Reichsminister und Reichsstatthalter nicht nur dem Führergedanken, sondern auch der durch das Neuaufbaugesetz gegebenen Rechtslage widersprechen, nach der die Landesgesetzgebung „abgeleitete Reichsgesetzgebung“ ist und nach der die Reichsstatthalter der Dienstbeaufsichtigung des Reichsministers des Innern unterstellt sind²⁾).

Ich vermag im übrigen nicht einzusehen, daß es dem Ansehen des Reichsstatthalters gegenüber der Landesregierung abträglich wäre, wenn der Reichsstatthalter, der nach dem Reichsstatthaltergesetz³⁾ bisherige Befugnisse der Landesgewalt ausübt, von seinem Standpunkt aus die Vorlage eines Gesetzentwurfs durch die Landesregierung an die Reichsregierung für unbedenklich erklärt, während der Reichsminister, der unter ganz anderen Gesichtspunkten, vor allem im Hinblick auf

1) Schreiben des StSRkei an den RIM, in dem Lammers um Stellungnahme zu einem Schreiben des Reichsstatthalters in Thüringen, Sauckel, vom 3. 5. 34 gebeten hatte. Sauckel hatte sich in diesem an Lammers (zugleich abschr. an den RIM) gerichteten Schreiben nachdrücklich gegen ein vom Thüringischen Ministerpräsidenten (Marschler) angeordnetes Verfahren beim Erlaß von Landesgesetzen ausgesprochen, demzufolge der Ministerpräsident alsbald nach Annahme eines Landesgesetzes durch die Landesregierung den Reichsstatthalter befragen wolle, ob er gegen die Gesetzesverkündung Bedenken hege, und sodann die Ministerien von der Entscheidung des Reichsstatthalters in Kenntnis setzen würde, damit das zuständige Ministerium bei Nichtvorliegen solcher Bedenken an den zuständigen Reichsminister herantreten könne. Einer derartigen Regelung, so Sauckel weiter, könne er unter keinen Umständen zustimmen, „weil so die Möglichkeit entsteht, daß den Ländern gegenüber praktisch zwei Reichsbehörden [d. h. der Reichsstatthalter und das zuständige Reichsministerium] verschiedene Ansichten äußern können“. Hierdurch würde „mindestens einem Dritten gegenüber die Autorität des Reiches, jedenfalls aber einer Dienststelle des Reiches geschmälert“. Nach seiner Auffassung sei folgender Weg der allein mögliche: „Die Landesregierung reicht ihren Gesetzentwurf beim Reichsstatthalter ein. Der Reichsstatthalter gibt ihn mit seiner Stellungnahme an das zuständige Reichsministerium weiter. Sind der betreffende Reichsminister oder die in Frage kommenden Reichsministerien mit dem Reichsstatthalter einig, dann vollzieht der Reichsstatthalter das Gesetz, nachdem die zuständigen Reichsstellen ihr Einverständnis an den Reichsstatthalter erteilt haben. Bestehen zwischen Reichsminister und Reichsstatthalter verschiedene Auffassungen, dann entscheidet der Reichskanzler. Der Landesregierung aber tritt, solange die Reichsreform nicht vollendet ist, das Reich nur mit einer einheitlichen geschlossenen Annahme oder Ablehnung gegenüber.“ (R 43 II/495, Bl. 197–198 und 200).

2) S. das „Gesetz über den Neuaufbau des Reichs“ vom 30. 1. (Anm. 2 zu Dok. Nr. 294) und die erste Durchführungsverordnung hierzu vom 2. 1. 34 (RGBl. I, S. 81).

3) Gesetz vom 7. 4. 33, s. Anm. 4 zu Dok. Nr. 93.

Gesetzgebungspläne des Reichs, die Prüfung des Gesetzes vornimmt, dem Landesgesetz seine Zustimmung versagt.

Aus allen diesen Gründen erscheint mir die Verwirklichung der Anregung des Reichsstatthalters in Thüringen nicht möglich⁴⁾).

Frick

⁴⁾ Lammers antwortete hierauf mit Schreiben vom 27. 6. 34, der RK sei „gleichfalls der Auffassung, daß es im allgemeinen nicht möglich ist, Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Reichsfachminister und einem Reichsstatthalter über die Recht- und Zweckmäßigkeit eines Landesgesetzes seiner Entscheidung zu unterbreiten. Eine Ausnahme muß jedoch nach Auffassung des Herrn Reichskanzlers für die Fälle gelten, in denen es sich um Fragen von besonderer politischer Bedeutung handelt. Eine derartige Regelung entspricht nach der Auffassung des Herrn Reichskanzlers seiner Führerstellung.“ – Über die Stellungnahme Hitlers unterrichtete Lammers durch ein fast gleichlautendes Schreiben vom 16. 7. 34 auch den Reichsstatthalter Sauckel (R 43 II/495, Bl. 208 und 227).

Zitierhinweis

Nr. 357 Der Reichsminister des Innern an Staatssekretär Lammers. 4. Juni 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d357>